

ПОЛИТИКА ООО «КООСМО» О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика о конфиденциальности и обработке персональных данных (далее – Политика) определяет порядок, принятый в ООО «КООСМО» сбора, использования и хранения персональных данных.

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных: Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О персональных данных». А также в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно правовыми актами.

1.3. Целью настоящей политики является установление основных принципов и подходов к обработке и обеспечению защиты персональных данных в ООО «КООСМО», являющемся оператором персональных данных.

1.4. Действие Политики распространяется на все процессы ООО «КООСМО», связанные с обработкой персональных данных.

1.5. Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми лицами, допущенными персональным данным клиентов и сотрудников ООО «КООСМО».

1.6. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов, регламентирующих в ООО «КООСМО» вопросы обработки персональных данных.

1.7. Пересмотр и обновление настоящей Политики осуществляется на плановой и внеплановой основе в соответствии с установленным в ООО «КООСМО» порядком: — плановый пересмотр Политики осуществляется не реже одного раза в год; — внеплановый пересмотр Политики может производиться в связи с изменением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, по результатам анализа актуальности, достаточности и эффективности используемых мер обеспечения информационной безопасности, а также по результатам других контрольных мероприятий.

1.8. Текущая редакция Политики размещается на сайте ООО «КООСМО» в общем доступе.

2. Термины и определения

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому лицу (субъекту персональных данных).

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их предоставления. Информационная система персональных данных – совокупность информационных массивов персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Ответственный за организацию обработки персональных данных – должностное лицо, которое назначается Приказом Генерального директора ООО «КООСМО», организующее принятие правовых, организационных и технических мер в целях обеспечения надлежащего выполнения функций по организации обработки персональных данных в ООО «КООСМО» в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

3. Цели обработки персональных данных

Персональные данные обрабатываются ООО «КООСМО» в следующих целях:

3.1. Обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий обязанностей.

3.2. Обработка персональных данных необходима для информационного обеспечения ООО «КООСМО» и клиентов/пользователей.

3.3. Функционирование горячей линии на сайте <https://psy20.science/>.

3.4. Функционирование общедоступных форумов сайта <https://psy20.science/>.

3.5. Предоставление посетителям сайта <https://psy20.science/> сервисов для подачи заявок на услуги ООО «КООСМО».

3.6. Предоставление посетителям сайта <https://psy20.science/> опросных листов и опросных форм для их передачи и обработки сервисами ООО «КООСМО».

Обработка персональных данных осуществляется в психологических профилактических целях, в целях установления анамнеза, определения психогенных компонентов предполагаемых патологий.

3.7. Обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым, предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее — персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных), включая размещение на корпоративном сайте ООО «КООСМО».

4. Персональные данные пользователей

4.1. В состав ПД пользователей ООО «КООСМО» входят документы, содержащие информацию о данных пользователя, в т.ч. паспортных, его адреса, адресе электронной почты, номере телефона, амбулаторная (стационарная) карта пациента, а также иные документы, сопровождающие оказание консультационных, информационных услуг.

4.2. Получение ПД пользователя преимущественно осуществляется путем представления пользователем оформленного в виде одобрения оферты согласия на обработку ПД, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. В случае недееспособности пользователя или не достижения пациентом возраста 15 лет, согласие на обработку его ПД дает в форме согласия с офертой его законный представитель.

4.3. Пользователь как субъект ПД, в том числе специальной категории ПД, имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПД.

4.4. Пользователь имеет право:

требовать от оператора уточнения своих ПД, их блокирования или уничтожения в случае, если ПД являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

5. Положения Политики

5.1. Понимая важность и ценность информации о человеке, а также заботясь о соблюдении конституционных прав граждан Российской Федерации, ООО «КООСМО» обеспечивает надежную защиту их ПД.

5.2. При обработке персональных данных работника ООО «КООСМО» следует требованиям, установленным ст. 86 ТК РФ, в частности: — действовать в целях соблюдения законов и других нормативных правовых актов, содействия сотрудникам в трудоустройстве, получении образования, продвижении по службе, обеспечения их личной безопасности, контроля качества и количества работы, сохранности имущества организации; — получать персональные данные исключительно у сотрудника. Если же они могут быть получены только у третьих лиц, то необходимо уведомить об этом сотрудника и заручиться его письменным согласием; — обеспечить за счет собственных средств защиту персональных данных от неправомерного использования и утраты; — знакомить сотрудников под подпись с локальными нормативными актами, устанавливающими порядок обработки персональных данных.

5.3. ООО «КООСМО» в связи с исполнением обязательств по договорам оказания услуг, в т.ч. платных, имеет право создавать информационные системы, содержащие данные о пользователях и об оказываемых им услугах, с соблюдением установленных законодательством РФ требований о защите ПД.

5.4. Обработка и обеспечение безопасности ПД в ООО «КООСМО» осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, Федерального закона №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», других определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных законов, руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России.

5.5. При обработке ПД ООО «КООСМО» придерживается следующих принципов:

- Обработка ПД осуществляется только на законной и справедливой основе;
- ООО «КООСМО» не раскрывает третьим лицам и не распространяет ПД без согласия гражданина (если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

- ООО «КООСМО» определяет конкретные законные цели до начала обработки (в т.ч. сбора) ПД;
- ООО «КООСМО» собирает только те ПД, которые являются необходимыми и достаточными для заявленной цели обработки (научно-исследовательская деятельность, исполнение условий договора оказания консультационных, информационных услуг, в т.ч. платных);
- При обработке ПД ООО «КООСМО» ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- Уничтожение либо обезличивание ПД в ООО «КООСМО» происходит при достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении целей.

5.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, ООО «КООСМО» вправе осуществлять передачу ПД граждан.

5.7. Лица, осуществляющие обработку ПД по поручению ООО «КООСМО», обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты ПД, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для каждого третьего лица в договоре (поручении) определяется перечень действий (операций) с ПД, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку ПД, цели обработки, устанавливается обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность ПД при их обработке, также указываются требования к защите обрабатываемых ПД.

6. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных

6.1. В процессе обработки ПД ООО «КООСМО» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении ПД.

6.2. К мерам по защите ПД в соответствии ст. 18.1 и 19 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» относятся, в том числе, следующие:

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, и лиц, ответственных за обеспечение безопасности ПД;
- разработка и утверждение локальных актов по вопросам обработки и защиты ПД;
- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПД;
- ознакомление сотрудников ООО «КООСМО», непосредственно осуществляющих обработку ПД, с положениями законодательства Российской Федерации о ПД, в том числе с требованиями к защите ПД, локальными актами по вопросам обработки и защиты ПД, и обучение сотрудников ООО «КООСМО».

7. Заключительные положения

7.1. Настоящая Политика является общедоступным документом и размещается на сайте ООО «КООСМО» по адресу: https://docs.psy20.science/privacy/privacy_policy.pdf

7.2. Пересмотр положений настоящей Политики проводится периодически не реже чем 1 раз в год, а также в следующих случаях:

- при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты ПД;
- при изменении целей обработки ПД, структуры информационных и/или телекоммуникационных систем (или введении новых);
- при применении новых технологий обработки ПД (в т.ч. передачи, хранения);
- при появлении необходимости в изменении процесса обработки ПД, связанной с деятельностью ООО «КООСМО»;
- по результатам контроля выполнения требований по обработке и защите ПД;
- по решению руководства ООО «КООСМО».

7.3. В случае неисполнения положений настоящей Политики ООО «КООСМО» несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В целях координации действий по обеспечению безопасности ПД в ООО «КООСМО» назначено лицо, ответственное за организацию обработки ПД.

8. Контактная информация

Граждане, чьи персональные данные обрабатываются ООО «КООСМО», могут направлять вопросы по обработке своих персональных данных в ООО «КООСМО» по следующим адресам:
Адрес электронной почты: _____.

Почтовый адрес: 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Л.Толстого, дом 149, кв.1.

При этом в тексте запроса в целях идентификации гражданина необходимо указать:

- фамилию, имя, отчество гражданина или его законного представителя, осуществляющего запрос;
- номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина (или его законного представителя), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- сведения, подтверждающие участие в отношениях с ООО «КООСМО» (например, номер договора, фамилию, имя, отчество пациента), либо сведения, иным способом подтверждающие факт обработки персональных данных ООО «КООСМО»;
- подпись гражданина (или его законного представителя).

Если запрос отправляется в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.